المحاضرة الثالثة (إدارة المؤسسات المالية)

د/ميادة السيد زيدان
مدرس إدارة الأعمال

شركات التأمين

- مفهوم شركات التأمين :
- التأمين من وجهة النظر القانونية هو عق د يلتزم بموجبه المؤمن (شركة التأمين)أن تدفع للمؤمن له أو المستفيد تعويضًا ماليًا في حال وقوع الخطر المؤمن ضده؛ وذلك مقابل أقساط تأمينية متفق عليها يدفعها المؤمن له للمؤمن خلال فترة زمنية مُتفق عليها .
- أما التأمين من وجهة النظر الاقتصادية فهو أداة لتقليل الخطر الذي يواجه الفر د عن طريق تجميع عدد كاف من الوحدات المعرضة للخطر ذاته (السيارة، المنزل، المصنع) وذلك لجعل الخسارة التي يتعر ض لها كل فر د قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم يمكن لصاحب كل وحدة الاشتراك بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر. والتأمين بموجب ذلك يمثل لخدمة توفر الأمان والاطمئنان للمؤمن له .

- وبالنسبة للتأمين من وجهة النظر الفنية ، فإنه يعد عملية تقوم على أسس فنية باعتباره يمثل عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين على تعهد لصالحه أو لصالح الغير في حالة وقوع خطر معين من المؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر، ويعتمد في ذلك على قانون الأعداد الكبيرة وحساب الاحتمالات .

دور شركات التأمين يقتصر على بث الطمأنينة والأمان في نفوس المؤمن لهم بل أنها تلعب دوراًكبيراً ر في توفير الموارد المالية للشركا ت الأخرى ، وذلك من خلال قيام شركات التأمين باستثمار الأقساط التأمينية في شراء الأوراق المالية التي تصدرها الشركات الأخرى والحكومة. كما يمكنها استثمار هذه الأقساط من خلال تقديم قروض إلى الأفراد لشراء العقارات مقابل رهن هذه العقارات لصالح شركا ت التأمين. يمكن لشركا ت التأمين أيضًا أن تلعب دوراً إيجابيا في تنمية الوعي الادخاري وذلك كون بعض أشكال التأمين كالتأمين على الحياة يؤدي دوراً ادخاريا إلى جانب الدور التأميني. فيما يحصل عليه المؤمن على حياته والذي توفي في التاريخ المتوقع من قبل الشركة أكبر من مجموع الأقساط التأمينية المدفوعة لشركة التأمين، والفرق يمثل حصة المؤمن لهم من العائد الاستثماري الذي حققته شركة التأمين من جراء استثمار الأقساط التأمينية .

العناصر الأساسية لعقد العملية التأمينية

- **عقد التأمين**

هو إتفاق بين طرفين وله نفس الصفة القانونية لأى عقد في القانون المدني، يتعهد الطرف الأول فيه ويسمى "المؤمن" بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في العقد مقابل أن يقوم الطرف الثاني المؤمن له والذى يريد أن يحول الخطر عن عاتقه بدفع مبلغ معين أو عده مبالغ منتظمة «القسط» على أن يستحق التعويض عند وقوع الخطر المؤمن منه. ويتم دفع مبلغ التأمين لصالح المستفيد الذي قد يكون المؤمن له نفسه أو شخص أخر يشترط أن يكون التأمين لصالحه.

وثيقة أو بوليصة التأمين

- تصدرها شركة التأمين، وهي وسيلة لإثبات وتنظيم الاتفاق الذي يتم بين المؤمن له والمؤمن، حيث يظهر فيها البيانات العامة والخاصة بالتأمين.

- **المؤمن عليه أو المستفيد:**

- هو صاحب موضوع التأمين أو المنفعة فيه، وهو الذي يغطي تكلفة التأمين. فحينما تقوم بالتأمين على سيارتك ضد مخاطر السرقة؛ فإنك ستقوم بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ومن حقك الحصول على مبلغ التأمين (التعويض) في حال وقوع خطر السرقة. ففي هذا المثال المؤمن عليه والمستفيد هم شخص واحد، ولكن قد لا يكون الأمر كذلك في أنواع أخرى من التأمين كالتأمين على الحياة ؛ حيث أن المؤمن عليه يتحمل تكلفة التأمين في حين أن أسرته (المستفيد) تحصل على مبلغ التأمين.

المؤمن

- وهوالشركة أو الجهة التي تتولى دفع مبلغ التأمين أو قيمة التعويض عند وقوع الخطر المؤمن منه؛ وبالمقابل هي التي تتسلم أقساط التأمين من المؤمن لهم.

• قسط التأمين

- هو المبلغ النقدي الذي يلتزم المؤمن عليه بدفعه على شكل دفعة واحدة أوعلى شكل أقساط إلى المؤمن؛ وذلك مقابل الحماية التأمينية التي يضمنها المؤمن للمؤمن عليه. يتحدد قسط التأمين تبعًا لعوامل كثيرة أهمها: (احتمال وقوع الخطر المؤمن عليه، وحجم الخسارة في حال وقوع الخطر، وخبرة شركة التأمين...إلخ.

مدة التأمين :

- تفصح عادة وثيقة التأمين عن تاريخ بداية سريان الوثيقة وتاريخ انتهاء سريانها، أي يتم تحديد المدة التي يتمتع المؤمن عليه خلالها بالتغطية التأمينية من قبل المؤمن وقد تكون هذه المدة لأيام معدودة أو حتى لبضعة ساعات فقط كما هو الحال بالتأمين على نقل بضاعة، وقد يكون سنويًا كالتأمين على الممتلكات، كما قد يمتد لعشرات الأعوام كالتأمين على الحياة.

مبلغ التأمين

يمثل الحد الأقصى لما يمكن أن يدفعه المؤمن للمؤمن عليه؛ وذلك في حال وقوع الخطر المؤمن منه. ففي التأمين على الحياة يُدفع للمستفيد مبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين كاملًا، أما في التأمين على الممتلكاتُ دفع للمؤمن عليه أو المستفيد مبلغًا يساوي حجم الخسارة الناجمة عن وقوع الخطر المؤمن عليه؛ ولكن بشرط ألا يزيد مبلغ التعويض المبلغ المحدد في وثيقة التأمين. وبالتالي قد تختلف قيمة مبلغ التأمين المحددة في الوثيقة عن قيمة الشيء موضوع التأمين. فإذا تساوى مبلغ التأمين مع قيمة الشيء موضوع التأمين سمي التأمين هنا بالتأمين الكافي ،ولكن إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين سمي هذا التأمين بالتأمين دون الكفاية؛ والعكس إذا كان مبلغ التأمين أكبر من قيمة الشيء موضوع التأمين سمي بالتأمين فوق الكفاية .

شروط ممارسة شركات التأمين

- ١) **رخصة التأمين:** يجب على شركات التأمين الحصول على ترخيص من الجهات المعينة في الدولة والتي يمثل أذنًا قانونيًا للشركة من أجل ممارسة نشاطها التأميني .

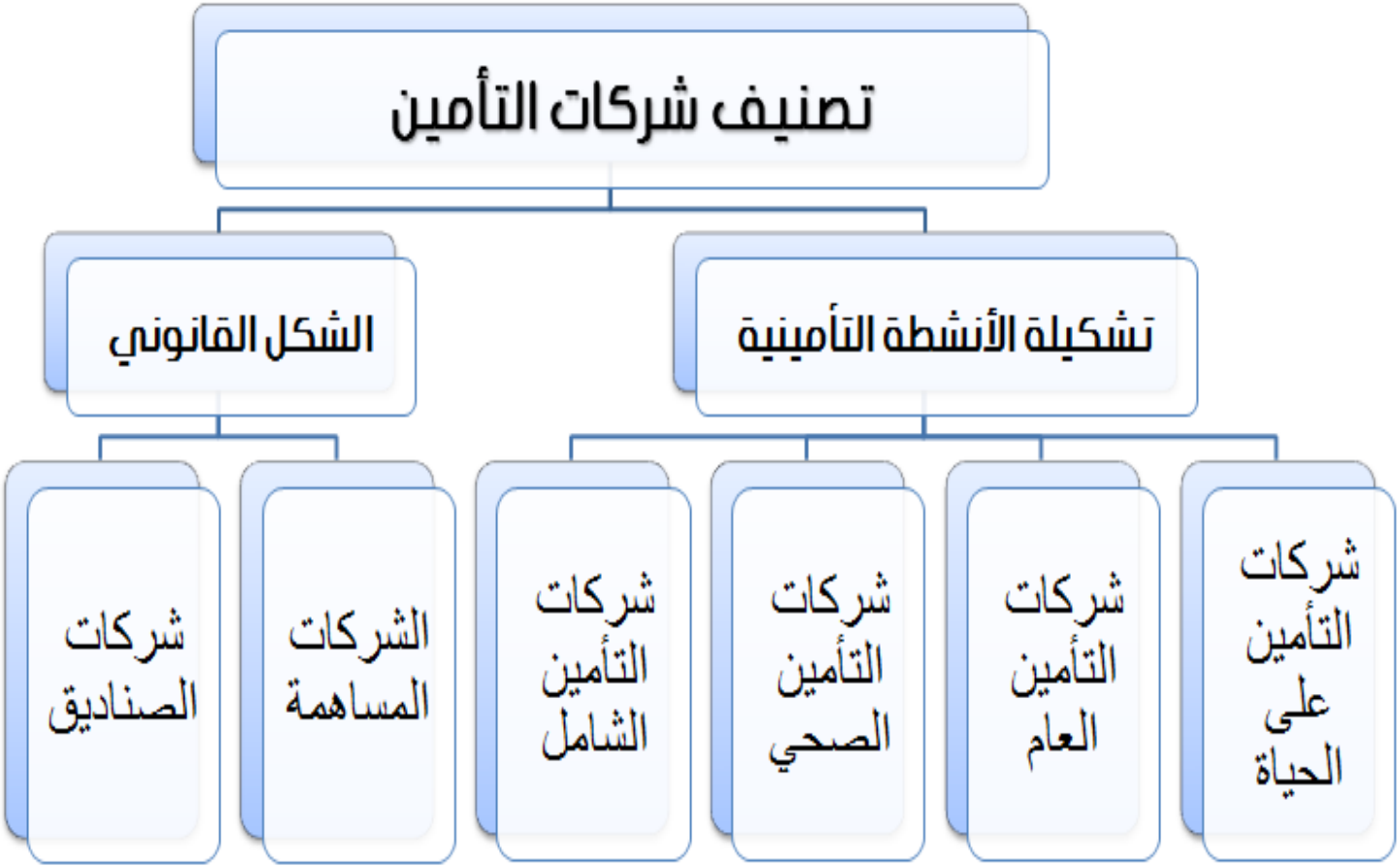
٢) **رأس المال:** يشترط ألا يقل أ رس مال الشركة عن حد معين لكي تمارس نشاطها التأميني، ويختلف هذا الحد بشكل واضح من دولة إلى أخرى .

- ٣) **السجلات والدفاتر:** يُشترط أن تحتفظ شركات التأمين بسجلات ودفاتر تسجل عليها كافة العمليات التأمينية التي تقوم بها وكذلك الأقساط التأمينية والتعويضات وكل ما من شأنه أن يبين حقوق المؤمن لهم .
- ٤) **استثمار الأقساط:** تقوم شركات التأمين بجمع كميات كبيرة من الأموال من خلال الأقساط التأمينية التي يدفعها المؤمن لهم، ويجب أن تقوم شركات التأمين باستثمار هذه الأموال من مجالات عدة تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن الاستثمارات المالية تُعد من أهم هذه المجالات، فشركات التأمين من أهم المستثمرين في الأسواق المالية، كما يُمكن لشركات لتأمين أن تُقدم أيضًا القروض لعملائها.

٥) **الالتزام تجاه المؤمن لهم:** يجب على شركات التأمين دفع التعويضات للمؤمن لهم في حال حدوث المخاطر المؤمن عليها .

- ٦) **الوديعة:** تتمثل بمبلغ مالي تودعه شركات التأمين لدى السلطات النقدية وذلك ضمانًا لحقوق المؤمن لهم في حالة إفلاس أو عجز شركات التأمين عن دفع التعويضات المستحقة للمؤمن لهم
- ٧) **نشر الثقافة التأمينية في المجتمع:** يجب على شركات التأمين العمل على تنمية الوعي التأميني في المجتمع ونشر الثقافة التأمينية لما ذلك من آثار هامة على مستوى اقتصاد الدولة ككل.

أنواع شركات التأمين :



أنواع شركات التأمين :

- ١) **شركات التأمين على الحياة:** تُمارس هذه الشركات الأنشطة التأمينية المتعلقة بوفاة أو حياة المؤمن له أو الاثنين معًا. فبعض وثائق التأمين تستحق خلال حياة المؤمن له، وبعضها لا يستحق إلا بعد وفاته، والبعض الآخر يستحق إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة لفترة زمنية محددة، حيث يؤول مبلغ التأمين إلى المستفيدين بحدوث الوفاة.
- ٢) **شركات التأمين العام:** وتختص هذه الشركات بالتأمين على المخاطر التي تتعرض إليها الممتلكات كمخاطر السرقة والحريق، وكذلك مخاطر المسئولية المدنية ومن أمثلتها (التأمين على حوادث السير) حيث يتم تعويض المتضرر عن الخسائر التي لحقت به أو بممتلكاته .

أنواع شركات التأمين :

- ٣) **شركات التأمين الصحي:** تصدر هذه الشركات وثائق تأمينية صحية تغطي تكاليف علاج المؤمن لهم.
- ٤)**شركات التأمين الشامل:** لا تختص هذه الشركات بنشاط تأميني محدد، بل تصدر كافة الوثائق التأمينية التي تصدرها شركات التأمين السابقة .
- ٥) **شركات التأمين المساهمة :** يقسم رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول، وللشركات المساهمة كيان قانوني مستقل عن حملة اسهمها، أي أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحاب حقوق الملكية .

أنواع شركات التأمين :

- ٦) **شركات الصناديق:** لا تصدر هذه الشركات أسهمًا، إذ يحل محلها وثائق التأمين المكتتب بها، وتدار من قبل خبراء مختصين في مجال التأمين وتعد تكلفة التأمين في شركات الصناديق أكبر منها في الشركات المساهمة، بمعنى أن القيمة الاسمية لقسط التأمين في شركات الصناديق تكون أعلى، إلا أن فرق أقساط التأمين بين الشركات المساهمة وشركات الصناديق يعد بمثابة احتياطي لمواجهة الخسائر غير المتوقعة. وإذا لم تحدث هذه الخسائر خلال العام؛ فإن الزيادة في القسط التأميني ستنعكس إيجابيًا على مقدار التوزيعات التي يحصل عليها حملة الوثائق، وذلك لطالما أن الزيادة في الأقساط التأمينية ثم توجيهها إلى الاستثمار، وبالتالي مزيد من الأرباح السنوي ة للشركة. وهذا يعني أن جزءًا من الأقساط التأمينية يعود إلى المؤمن لهم بصورة توزيعات، الأمر الذي يجعل القيمة الفعلية لقسط التأمين أقل من مثيله في شركات الأسهم. .

الوظائف الرئيسية لشركات التأمين

الوظائف الرئيسية لشركات التأمين

١) **إدارة العمليات:** تقوم شركات التأمين بدور الوسيط الذي يتلقى الأقساط التأمينية من المؤمن لهم، ثم تقوم باستثمارها. تخصم شركات التأمين من مجموع الأقساط وعوائد الاستثمار التكاليف والتعويضات التي تتضمن حصة المؤمن لهم أو المستفيدين من العوائد، ليتبقى الربح الذي يحصل عليه أصحاب الشركة.

الوظائف الرئيسية لشركات التأمين

- **٢) إدارة النشاط التسويقي:** يتضمن التسويق الناجح للخدمة التأمينية تقديم تشكيلات متنوعة وجذابة من وثائق التأمين والوصول إلى العملاء بأقل تكلفة، فكلما تمكنت شركات التأمين من تخفيض تكاليف ابتكار أنواع جديدة من الوثائق التأمينية، وكذلك تخفيض تكاليف تدريب الوكلاء والإشراف عليهم، استطاعت ان تخفض الأقساط التأمينية مقارنة بشركات التأمين الأخرى المنافسة، وبالتالي المحافظة على الحصة السوقية. وتجدر الإشارة إلى أن شركات التأمين يُمكنها الاعتماد على ثلاث قنوات لتسويق منتجاتها، وهي:

٢) إدارة النشاط التسويقي:

- أ)**التسويق المباشر:** تقوم شركة التأمين بموجب التسويق المباشر بتقديم وثائقها التأمينية لعملائها بدون وسطاء، وبالتالي إمكانية منح الشركة خصومات لعملائها نتيجة الوفورات المحققة في العمولات .
- ب) **التسويق من خلال الوكلاء والمنتجين:** تقدم شركات التأمين خدماتها للعملاء من خلال الوكلاء والمنتجين الذين يقومون أيضًا بمتابعة تحصيل الأقساط من العملاء، ولكي تضمن شركات التأمين استمرارهم في متابعة العملاء، فإنها لا تقدم العمولات المستحقة لهم دفعة واحدة وإنما على دفعات، فقد يحصل مثلًا الوكيل أو المنتج على ٣٠ % من قيمة القسم الأول كعمولة، و ٢٠ % من القسط الثاني.. وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل يعمل لصالح شركة تأمين محددة وقد يكون عاملًا في هذه الشركة، أما المنتج فهو لا يعمل لصالح شركة محددة بذاتها، وبالتالي قد يعمل لصالح شركات عدة في آن واحد.

٢) إدارة النشاط التسويقي:

- ج)**التسويق من خلال شركات أخرى:** يُمكن لشركات التأمين أن تسوق منتجاتها من خلال شركات التأمين الأخرى، وهذا ما يُسمى بإعادة التأمين، فقد تقوم إحدى شركات التأمين ببيع وثيقة تأمينية إلى عميل ما، ثم تقوم بالتنازل عن جزء من هذه الوثيقة لشركة تأمين أخرى تتحمل جزءًا من التعويضات مقابل حصولها على جزء من أقساط التأمين يُسمى قسط إعادة التأمين ويكون مناسبًا لحصة الشركة من التعويضات .

٣) تحديد قيمة قسط التأمين:

- يرتبط قسط التأمين بشكلٍ كبير بعمل الخبير المتخصص في تقدير احتمالات وقوع المخاطر التي يغطيها التأمين أو ما يسمى بالخبير الاكتواري، ويعتمد في ذلك على الدراسة التاريخية لمعدلات وقوع المخاطرالمؤمن عليها، وكذلك التغيرات المستقبلية المتوقعة لهذه المعدلات ولطالما أن احتمال وقوع الخطر الذي يحدده الخبير الاكتواري يؤثر بشكل كبير في تحديد قسط التأمين وبالتالي ربحية شركة التأمين، فإنه لا يتوقع أن تكون قيمة قسط التأمين متساوية بالنسبة للمؤمن لهم، فقسط التأمين على السيارة لشخص عمره عشرين عامًا أعلى منه بالنسبة لشخص عمره أربعين عام، وقسط التأمين على حياة أستاذ جامعي أقل منه بالنسبة لعامل في معمل للبارود.

٤(إدارة الاستثمار:

- تقوم إدارة استثمارات شركات التأمين على ركيزتين أساسيتين :
- أ- **استثمار أقساط التأمين فور استلامها من قبل شركات التأمين:** وهذا يعني أن زيادة أقساط التأمين ستنعكس على شكل مزيد من الاستثمارات في جانب الأصول من قائمة المركز المالي، ومزيد من المخصصات في جانب الالت ا زمات، حيث يخصم من هذه المخصصات التعويضات التي تدفعها شركات التأمين للمؤمن لهم .
- ب- **اعتبار حقوق الملكية خط دفاع أول:** يمكن شركات التأمين من تحمل الخسائر المحتملة الناتجة عن انخفاض قيمة استثماراته أو عن زيادة قيمة التعويضات المدفوعة للمؤمن لهم عن الأقساط المحصلة .

شكرا جزيلا